

1. 개정이유

개정된 「외국인보호규칙」(법무부령 제1038호) 관련 내용을 동 시행세칙에 반영하는 한편, 소속기관의 다양한 의견을 반영하고 실무상 수정이 필요한 서식 등을 정비하여 외국인 보호업무의 효율성을 확보하고자 함

2. 주요내용

가. 외국인 보호규칙 개정 내용 반영

- 1) 인권보호관 지정 세부 기준, 인권보호관의 보호근무자 대상 연간 인권교육계획 수립 및 이행결과 보고 의무, 인권침해 신고 시 조사 기한, 조사 중단·종결 사유를 규정하고 인권침해에 해당할 경우 법무부장관에게 보고하도록 함(안 제39조의2부터 제39조의6)
- 2) 특별계호에 갈음하는 ‘경고’ 처분권자를 상황실장에서 청장등으로 상향하고, 특별계호 대상 보호외국인의 의견진술 기회 보장 및 특별계호 통고서에 외국인 서명 규정을 명시하여 특별계호 과정에서 인권보호를 강화함(안 제72조)
- 3) 보호장비 사용 허가·승인 절차를 신설하고 각 보호장비 사용 시 유의사항을 마련하는 한편, 보호장비 사용에 대한 안전교육 및 안전검사 의무를 규정하여 보호장비의 사용에 대한 절차적 통제를 강화함(안 제73조부터 제78조의3)
- 4) 특별계호, 보호장비 사용 등 강제력 행사에 대한 법무부장관의 지도·점검 계획 수립 및 시행 의무를 신설하여 강제력 행사에 대한 상급기관 통제 절차를 마련함(안 제91조의2)

나. 보호외국인에 대한 처우 및 인권 보호 강화

- 1) 신체검사 실시 장소를 명확히 하고, 목욕 시 보호근무자 배치 규정을 삭제하여 인권 보호를 강화함(안 제8조)
- 2) 환자 등 발생 시 보호시설 내 의사가 없는 경우 외부 의료기관을 통한 조치 등을 의무화하고, 감염병자 접촉 물품 등은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에 따라 소독하도록 하는 등 의료처우를 강화함(안 제9조, 제25조 및 제27조)
- 3) 보호시설 내에서 소지할 수 있는 물품의 제외 기준을 마련하여 보호 업무의 통일성을 기함(안 제12조, 별표4)
- 4) 디지털 전자장비를 활용하여 특이사항에 대해 녹화할 수 있게 하고, 녹화 기록물 관리 취급자 지정 및 정보누설, 무단사용 금지 규정을 명시하여 개인정보 관리를 강화함(안 제49조)

다. 보호시설 내 질서유지 및 보안 강화

- 1) 외부 출입자의 소지 물품에 대한 보관·휴대·반환 규정을 구체화하여 보호시설 출입 절차를 강화함(안 제52조)
- 2) 보호 및 보안 관리 직무를 수행하는 근무자가 확인하여야 하는 사항 및 긴급대응팀의 직무를 명확히 규정하여 보호시설 질서유지를 강화함(안 제60조 및 제60조의2)

라. 보조근무자 운영 등 실무를 반영한 규정 정비

- 1) 공무원직근로자·청원경찰·사회복무요원 등을 보호업무 보조근무자로 정의하고 청장등이 복무 및 복장 등을 명할 수 있는 근거를 마련함(안 제2조 및 제70조)
- 2) 요가매트·홀라후프 등 운동 시 대여 물품을 확대하고, 보호외국

인 부상 방지를 위해 바둑·장기관을 고무재질로 규정하여 대여
할 수 있는 운동 및 오락기구 등을 현실화함 (안 제18조)

3) 각종 서식을 전자적 방식으로 관리할 수 있도록 하여 업무 효율성을
제고함(안 제102조의2)

마. 기타 규정 정비

- 1) 외국인보호규칙과 내용이 중복되는 일부 조항을 삭제하고, 용어
정비 및 오탈자 수정
- 2) 실무에 맞게 별표·별지를 정비하고 불필요한 서식 삭제

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 0000부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨